

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

13379/2553

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายโสภณ เกื้อสกุล ที่ 1 กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ป.อ. มาตรา 30

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลยที่ 3 เป็นเงิน 254,155.78 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า หากจำเลยที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนไม่เกินหนึ่งปี เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดและลงโทษปรับสถานเดียวตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เพียงแต่กำหนดวิธีการเพื่อการบังคับคดีในกรณีที่จำเลยที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับเท่านั้น จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ว่า ไม่สมควรลงโทษปรับจำเลยที่ 3 สถานเดียว แต่ขอให้รอกำหนดโทษหรือรอกำหนดโทษเป็นการฎีกาได้เถียงดุลพินิจในการลงโทษ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 4, 34, 45 พระราชบัญญัติสุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 83 ธิบสุรขของกลองเป็นของกรมสรรพสรมิต และจ่ำเงินสินบนแก้
ผู้นำจับและเงินรางวัลแก้เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย

จ่ำเลขที่ 3 ให้การรับสรภพ ส่วนจ่ำเลขที่ 1 และที่ 2 ให้การปฏิเสศสรลชั้นต้น
มีคำสั่งให้จอทก้แยกฟ้องจ่ำเลขที่ 1 และที่ 2 เป็นคดีใหม่และจ่ำหน่ำยคดี

สรลชั้นต้นพิพอกษ่ำว่า จ่ำเลขที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติสุร
พ.ศ.2493 มตร 34 พระราชบัญญัติสุลกอกร พ.ศ.2469 มตร 27 ทวิ สุรที่
จ่ำเลขมีไว้ในครอบครองซึ่งไม่ได้เสียภษีและไม่ได้ปิดแสดงมีสุรเป็นจ่ำนวน
เดียวกันการกระทำของจ่ำเลขจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมยหลยบท ให้ลงโทษ
จ่ำรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในรชอณจักรโดย
หลีกเลียงอกรตามพระราชบัญญัติสุลกอกร พ.ศ.2469 อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษ
หนักที่สุดเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มตร 90 ปรับ 508,311.56
บท จ่ำเลขที่ 3 ให้การรับสรภพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทโทษ
ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มตร 78 กึ่งหนึ่ง คงปรับ 254,155.78 บาท
ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มตร 29, 30 ธิบสุรของ
กลองเป็นของกรมสรรพสรมิต จ่ำสินบนนำจับแก้ผู้นำจับตามกฎหมาย ส่วนที่ให้จ่ำ
รางวัลแก้ผู้นำจับนั้นปรากฎว่าจ่ำเลขที่ 3 เข้มอบตัวต่อพนักงานสอบสวนเองโดย
ไม่มีการจับ จึงยกคำขอตั้งกล่ำว

จ่ำเลขที่ 3 อุทธธณ์

สรลอุทธธณ์พิพอกษ่ำแก้เป็นว่า หกจ่ำเลขที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนไม่
เกินหนึ่งปี (ที่ถูก ต้องระบุด้วยว่า นอกจกที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพอกษ่ำสรลชั้นต้น)

จ่ำเลขที่ 3 ฎีก

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลยที่ 3 เป็นเงิน 254,155.78 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า หากจำเลยที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนไม่เกินหนึ่งปี เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดและลงโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เพียงแต่กำหนดวิธีการเพื่อการบังคับคดีในกรณีที่จำเลยที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับเท่านั้น จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ว่า ไม่สมควรลงโทษปรับจำเลยที่ 3 สถานเดียวแต่ขอให้รอกำหนดโทษหรือรอกำหนดลงโทษโดยกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤตินั้นเป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามบทกฎหมายข้างต้น การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 3 จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 3

(นพพร โพธิ์รังสิยากร-ชินวิทย์ จินดา แท้มแก้ว-สุทธิโชค เทพไตรรัตน์)

ศาลอาญา - นายกำพล รุ่งรัตน์

ศาลอุทธรณ์ - นายไกรรัตน์ วีรพัฒนาวสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น 4971/2551

ต้น

หมายเหตุ